

עין משפט ונר מצוה

כן א מיי פ"ה מה' יסודי המורה ה' 1 סמג עשין ה [נפוש"ע י"ד סי' קט סעי' א]:
כר ב מיי פ"ב מהלכות שביעות עשור ה' ט סמג לאוין סט טור וש"ע א"ח סי' תריז סעיף ב' :

תורה אור השלם

- בַּטָּרָם אֶצְרָךְ בִּבְטָן יִדְעָתִיךָ וּבְטָרָם תֵּצֵא מִדָּרְכָם הַקִּדְשִׁיתִיךָ נְבִיא לְגוֹיִם תִּתְחַדֵּךְ; ירמיהו א ה

רבינו חננאל

עובדה דארהא ואחא לקמיה דרבי ולחשו לה באורגא ואליחישא, וקרו עליה טרם תצא מרחם הקדשותיך, ונפק מינה ר' יוחנן. ואחרת לא אילחישא וקרו עליה זורר רשעים מרחם, נפק מינה שבתאי אצור פירי. וירושלמי בתחלה תחובין לה ברוטב, אם שבה נפשה הרי יפה, ואם לאו נחניין לה מגופו של איסור. שתי עוברות באו לפני ר' טרפון, שלח תרי תלמידין ואמרו להו יומא דין צומא רבה, אמרין לחדא (א) ושריך וקרון עלוי מבטן אחי אלי אחת. אמרין לאחריו ולא שריך וקרון עלוי ורשעים מרחם.

^[א] ויהי בערוך ערך שך וישבו היום מרגום וירחמיאל וסדכו מיל ע"ש.

תום' ישנים

התם אסתר קרקע עולם היתה ולכן אינה לזריכה למסור ענמה, וכן גבי רוחא נמי אם לא היה עושה מעשה לא היה לזרין למסור ענמו כגון שאחמים לו הנח לו שנתקן ושלחך על היתונק, וכן בעי' אס כדמארינן קומתו לפני עי' אלו חייב למסור ענמו דלא קא עביד מעשה, וכן גילוי עריות אם היה מוקשה כבר והביאורו על העברה פטור, אבל אם נתקשה חייב, דאין קישוי אלא לדעת ענמה, והא קרעק עולם היא, ועוד כי זו לא היתה קושיא, שהוא לא אסנה לנזח עליה אלא (היא) היסתמו להחיש כחו, ועוד מה היה מתקן טובתן של רשעים כו', לא ציב למימר שחיבת למסור ענמה, והא קרעק עולם היא, ועוד כי זו לא היתה קושיא, שהוא לא אסנה לנזח עליה אלא (היא) היסתמו להחיש כחו, ועוד מה היה מתקן טובתן של רשעים כו' וכי נשפיל קר לא היה לה למסור ענמה, אלא הכי פירושו התם דלאמיא משנתם בה קרא דכמיז ממשם כהאל חניוך, ואמרינן בנייר ובסוריות כעין נשוי דהיינו שרר ודבקה ורסל ואלה, ודרשנין נמי התם גדולה עבירה לשמה מנזלה של לשמה והא הכא נמי עבירה של לשמה הכא נמי עבירה מעבירה, ומשני טובתן של רשעים כו' ולא נהיית כלל,

פב:

כי האי גוונא אין לו ליהרג דלדרכה נימא מאי חזית דדמא ידידיה סומק טפי דילמא דמא ידיי סומק טפי ועוד דהיקישא דקרא כרנאח שהורג בידים כמיז כאשר יקום איש על רעהו ורנאח נפש וגו' ורנא

דפליג בפ' בן סורר ומורה (פסהדרין דף עד): אשינויא דקרקע עולם ומשני הנאת ענמו שאני פירוש כשאוגסין את האדם לעצור בדבר שיש לו הנאה לענין פרהסיא דלא מהני קרקע עולם אבל לענין גילוי עריות מודה דמהני קרקע עולם אי נמי אפילו לענין פרהסיא לא פליג אלא מוסקי עוד טעם שני ויש מפרשים דלהכי לא פריך התם והא אסתר גילוי עריות הואי משום דלא מיתהניא מעבירה שהטיל בה זוהמא כדמשני גבי יעל כפרק רביעי דנויר (דף כג:) ובפרק מלות חליה (יבמות דף קג:) כי פריך

והא קמתהניא מעבירה ומפרש כן וכיון דמיתהניא היה לה ליהרג משום גילוי עריות ומשני טובתן של רשעים רעה היא אלל נדיקים ולא נהירא חדא לענין דלא מיחייבא למימסר נפשה לא מהני האי דלא מיתהניא דכלאו הנאה נמי איכא איסור ערוה אע"ג דלמרינן פרק המניח (ב"ק דף לב.) ונכרתו הנפשות העושות הנאה לתרוייהו אית להו *מכל מקום בלא הנאה נמי מיחייבא כגון שלא כדרכה אע"ג דמיקרי עיניו ועוד דאי אפשר שלא מיהנה קתא ועוד אם נתכוונה להכיל ענמה במה הכתוב משבחה והלא לנזרך ענמה עשתה ועוד פשיטא דלא היה חפץ להורגה כי היה בורח על נפשו ואדרכה היה לזרין שמתמניניהו שלא ימאלתו הרודפים והיא שידלתו בדברים עד שזא עליה כדי להחיש כמו כמו שמוכיח בענין אלא יש לומר משום דקאמרינן לעיל מינה גדולה עבירה לשמה ממנזה שלא לשמה דכתיב מנשים כהאל תצורך מאן ניניהו מנשים כהאל שרה רבקה רחל ולאה פי' שהאמהות נתכוונו להבנות מצוליהן ופריך אמאי הכתוב משבחה טפי מנשים כהאל והא קא מיתהניא מעבירה ומשני לא הוה לה הנאה כולי האי דלערה היה גדול מהנאתה דטובתן של רשעים רעה היא אלל נדיקים ואף על גב דבפרק מלות חליה (יבמות דף קג.) פריך נמי הכי אף על פי שאין לשם גדולה עבירה לשמה כו' י"ל אהאיא דנויר קא סמיך וכמו שפירש רש"י דגרס יהרג כן גורם בשאלמות דפר' ואראי' והקשה השאלמות מהא דלמר רבא בריש פרק הבא על יבמתו (סס דף נג:) אין אונם צערוה לפי שאין קישוי אלא לדעת ואם כן אונם דדידיה מי איכא דקאמר אף גילוי עריות יהרג ואל יעצור והא לאו אונם הוא אלא רנאן כיון דאין קישוי אלא לדעת ומירץ משכחת לה להתפראות כי היאד דסוף פרק בן סורר ומורה (פסהדרין דף עה.) כאלם אחד שנתן עיניו כאלה אחת והעלה לבו מינא אחריה וכו' עד ימות ואל תיבעל זו ולשון יהרג לא משמע כפי' דהוה ליה למימר ימות ואל יעצור ור"י פירש דההוא דרבא מיירי שהנכרים מדביקין אותו צערוה ואינו יכול לישטמ מזה אלא אם כן ייהרגוה ועל זה קאמר דאין טענת אונם לומר דאין עושה מעשה אלא אחרים עושים זו מעשה כמו קרקע עולם וס"ד אמנא דיעצור ואל יהרג קמ"ל כיון שיועד צענמו שאם ידביקוהו אי אפשר שלא יתקשה הקישוי דקא עביד חשיב כעושה מעשה אע"ג דעל ידי אונם בלא לו ואע"ג דאיכא למ"ד המשמש מת צעריות חייב ואפילו הכי כשמדביקין אותו ומשמש מת פטור כיון דאונם א"כ מה לי משמש כאלר מת מה לי בקישוי י"ל רבא לטעמיה דלמר דפרק שני דשצעות (דף יח.) המשמש מת פטור ועוד י"ל שהיה לו לפרוש כהנאה מועטת ופירש כהנאה מרובה כדלמר גבי משמש עם הטוהרה ואמרה לו נטמאתי בפ"צ דשצעות (ג"י דף סה.) ופירש כאלר חי חייב אפי' למאן דלמר המשמש מת חייב משום דהיה לו לפרוש כהנאה מועטת ופירש כהנאה מרובה הכא נמי אם הדביקוהו ושמש מת או אם נתקשה לאשמו דהיתר והדביקוהו פטור אבל אם הדביקוהו ושוב נתקשה חייב והשתא למאי דפריש' גרס יהרג ואי נמי גרס אף נערה המאורסה מיהרג ניחא ונוקמה כגון דעבדה מעשה שמאנסין אותה להביא הערוה עליה והא דפריך ככתובות (דף ג:) ולידרוש להו דלונם שרי אע"ג דגילוי עריות יהרג ואל יעצור התם נמי קרקע עולם הוו ורבינו תם היה מפרש כההיא דכתובות ודאסתר דלא מיחייבא למימסר נפשה כביאת עכו"ם שאין ביאתו ביאה ולא מיחייבא מימה כביאתו דרחמנא אפקריה לזרעיה דעובד כוכבים אחר כשר חמורים כשרם וחרמת סוסים ורמתם והוי כביאת כהמה כעלמא ומתוך כך התיר לבת ישראל שהמירה דתה ונשאת לעכו"ם וחזרה כתשובה והעכו"ם נתגיייר לקיימה דאע"ג דלמר כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבעל הני מילי כביאת ישראל אבל עכו"ם לא ולא נהירא לר"י כר מאיר דכיון דנאסרת לבעלה כביאת עכו"ם כדקאמר ככתובות (סס) איכא פרוות כו' וכן בפרק שני דכתובות (דף כו:) האשה שנחבשה בידי עכו"ם על ידי נפשות אסורה לבעלה וכן כאסתר והאשר אלדתי אלדתי אלמא לגבי לאוסרה על צעלה לא חשיבא כביאת כהמה הכי נמי יש לאוסרה על הבעל וכן לפסול לכהונה פנויה שנבעלה לעכו"ם אע"ג דנבעלה לכהונה כשירה לכהונה בפרק הבא על יבמתו (יבמות דף נג:) אלמא לא חשיבא ככהמה ודוקא לענין חיים אמר בפ' נושאין (שם דף נה.) דרחמנא אפקריה לזרעיה דעובד כוכבים ובפ' ארוסה (פסוה דף כו:) אמרינן דמקנין ע"י נכרי ופוסל כתרומה ופריך פשיטא ונסתרה והיא נטמאה אמר רחמנא אחד לבעל ואחד לתרומה מהו דתימא כי אמרינן ונסתרה והיא נטמאה היה מילי היכא דכא כביאה אסירא ליה קא משמע לן אלמא דאפי' גבי עכו"ם שייך נטמאה לאסור לבעלה והוא הדין לבעול וליכא למיידר איפכא מהתם מדקאמר דס"ד אמנא כיון דכלאו האי ביאה אסירא ליה לא מיתסרא עליה דבעל מכגל דעכו"ם גופיה לא לזרין קרא לאוסרה על ידי אותה ביאה וא"כ גר מותר ע"י ביאה שבעל בהיותו עכו"ם דאי אסור הוה מיתוסק קרא שפיר אפילו בעכו"ם ומיתסרא עליה כהאי ביאה לכשיגיייר דכלאו הך ביאה (לא) הוה מיתסרא עליה היינו בהיותו עכו"ם שהיא אסורה ליבעל לעכו"ם ותימה כיון דאיכא איסור מיתה כביאת עכו"ם למה לא גירס מרדכי את אסתר כעשה כהנאה להנלת כלל ישראל וי"ל היה ירא פן יודע הדבר למלך ויתפרסם על ידי גט שהיתה אשמו דאי לא תימא הכי למה לא גירסה כדי שלא תאסר עליו ביאותה ויחזירנה אח"כ דמחזיר גרושתו לא מיתסרא כביאת ונות כדמוכח בסוטה פרק היה מציא (דף יח:) שלא היה מתנה עמה מאחר שתתגרס וא"ת הא דקאמר במס' ע"י פ' ר' ישמעאל (דף נה.) גבי נעצד כאלונם דאסור דמפרש כגון שאנסוהו נכרים והשתחוו לכהמה ידידיה ופריך עלה אונם רחמנא פטריה דכמיז ולנערה לא מעשה דבר ומאי קושיא הא קרא בפרקע עולם דוקא איירי אבל עושה מעשה חייב למסור ענמו ומשתחוו לע"י עושה מעשה הוא דככפפו נכרים לפני ע"י ליכא לאוקומיה דא"כ לאו מידי עבד ואין זה משתחוו ואפילו נראה כמשתחוו כעין שושה ונטול מעותיו בפני ע"י אינו ועוד דאם כן אין כאן אסור דבר שהוא שלו אלא הנכרים הכופפים קומתו הם האוסרים בהמתו לע"י אם היתה נאסרת ככן וי"ל דהכי פירושו אונם רחמנא פטריה ממימה וכיון דפטריה ממימת בית דין אע"ג דמיחייב למסור ענמו לא חשיב נעצד ליאסר בהך עבודה ושפיר יליף מהאי קרא דפטור ממימה כאלונם אפילו כעושה מעשה אע"ג דנערה לא עבדה מידי דהא איתקש כהאי קרא נערה המאורסה לרוחא מה רוחא יהרג ואל יעצור כעשיית מעשה אף נערה יהרג הבעל או מיהרג היא כעשיית מעשה וכהאי קאמר קרא ולנערה כעשיית מעשה עבדה כדיעבד מחמת אונם לא מעשה דבר והוא הדין משתחוו לע"י כדי שלא ייהרגוהו איכא למילף מיניה לפוטרו כדיעבד אפי' כעשיית מעשה וקסבר רבי יזרא כיון דכדיעבד מיפטור העובד לא מיתסר נעצד כהא עבודה אע"פ שלא כאלונם מיתה היה חייב לאכזי אע"ג דלא קצליה כאלוה ולרנא דקצליה כאלוה שהשתחוו כפירוש לשם קצלה אלהות אע"פ שאין פיו ולבו שזפיו מפרש שעובד לשם אלהות ולבו לאכזי כשזממים ורבא מהדר ליה לרבי יזרא דחשיב שפיר נעצד אע"ג דפטור ממימה *ועוד י"ל דמשמע ליה לענין מיתה כ"ד דאין חילוק בין עביד מעשה ללא עביד מעשה דהא אשה כאלונם חייבת אף על גב דהויא קרקע עולם וכשפטור התם אונם ממימת בית דין כדכמיז ולנערה לא מעשה דבר לא שנת עביד מעשה ול"ש לא עביד מעשה:

ואע"ג דבפרק מלות חליה לא מיימי התם הך (מגדולה) [וגדולה] עבירה לשמה ממנזה שלא לשמה, מ"מ עלה קאי. ובשמעתינן גרסינן גבי נערה יהרג ואל יעצור כדפי' רש"י. ואי גרסינן תהרג, כגון דעבדה איהי מעשה, מ"י.

יום הכיפורים פרק שמיני יומא

ורוחא גופיה מנאן. דיהרג ואל יעצור: מרי דוראי. שלטון של כפר שאני דר שס: מאי חזית דדמא דידך סומק טפי. כלומר מאי דעתך למשרי מילתא משום וחי כהם^א ולא שימות כהם^ב טעמו של דבר לפי שחביבה נפשו של ישראל לפני המקום יותר מן המלות אמר הקב"ה

תצטל המנזה ויחיה זה אבל עכשיו שיש כאן ישראל נהרג והמנזה צטילה למה ייטב צעיני המקום לעצור על מנזות למה יהיה דמך חביב עליו יותר מדם חביך ישראל: הסיא עוצרה דארחא. שהרימה ויוס הכפורים היה: לחושו לה. כאלונה שזיה"כ הוא היום אולי תוכל להתאפק: ואלתמישה. קיצלה את הלמישה שפסק העובר מתאמות: וזור

דארחא אתו לקמיה דרבי חנינא אמר להו לחושו לה ולא אילחישא קרי עליה וזור

וכיון דמיתהניא היה לה ליהרג משום גילוי עריות ומשני טובתן של רשעים רעה היא אלל נדיקים ולא נהירא חדא לענין דלא מיחייבא למימסר נפשה לא מהני האי דלא מיתהניא דכלאו הנאה נמי איכא איסור ערוה אע"ג דלמרינן פרק המניח (ב"ק דף לב.) ונכרתו הנפשות העושות הנאה לתרוייהו אית להו *מכל מקום בלא הנאה נמי מיחייבא כגון שלא כדרכה אע"ג דמיקרי עיניו ועוד דאי אפשר שלא מיהנה קתא ועוד אם נתכוונה להכיל ענמה במה הכתוב משבחה והלא לנזרך ענמה עשתה ועוד פשיטא דלא היה חפץ להורגה כי היה בורח על נפשו ואדרכה היה לזרין שמתמניניהו שלא ימאלתו הרודפים והיא שידלתו בדברים עד שזא עליה כדי להחיש כמו כמו שמוכיח בענין אלא יש לומר משום דקאמרינן לעיל מינה גדולה עבירה לשמה ממנזה שלא לשמה דכתיב מנשים כהאל תצורך מאן ניניהו מנשים כהאל שרה רבקה רחל ולאה פי' שהאמהות נתכוונו להבנות מצוליהן ופריך אמאי הכתוב משבחה טפי מנשים כהאל והא קא מיתהניא מעבירה ומשני לא הוה לה הנאה כולי האי דלערה היה גדול מהנאתה דטובתן של רשעים רעה היא אלל נדיקים ואף על גב דבפרק מלות חליה (יבמות דף קג.) פריך נמי הכי

אף על פי שאין לשם גדולה עבירה לשמה כו' י"ל אהאיא דנויר קא סמיך וכמו שפירש רש"י דגרס יהרג כן גורם בשאלמות דפר' ואראי' והקשה השאלמות מהא דלמר רבא בריש פרק הבא על יבמתו (סס דף נג:) אין אונם צערוה לפי שאין קישוי אלא לדעת ואם כן אונם דדידיה מי איכא דקאמר אף גילוי עריות יהרג ואל יעצור והא לאו אונם הוא אלא רנאן כיון דאין קישוי אלא לדעת ומירץ משכחת לה להתפראות כי היאד דסוף פרק בן סורר ומורה (פסהדרין דף עה.) כאלם אחד שנתן עיניו כאלה אחת והעלה לבו מינא אחריה וכו' עד ימות ואל תיבעל זו ולשון יהרג לא משמע כפי' דהוה ליה למימר ימות ואל יעצור ור"י פירש דההוא דרבא מיירי שהנכרים מדביקין אותו צערוה ואינו יכול לישטמ מזה אלא אם כן ייהרגוה ועל זה קאמר דאין טענת אונם לומר דאין עושה מעשה אלא אחרים עושים זו מעשה כמו קרקע עולם וס"ד אמנא דיעצור ואל יהרג קמ"ל כיון שיועד צענמו שאם ידביקוהו אי אפשר שלא יתקשה הקישוי דקא עביד חשיב כעושה מעשה אע"ג דעל ידי אונם בלא לו ואע"ג דאיכא למ"ד המשמש מת צעריות חייב ואפילו הכי כשמדביקין אותו ומשמש מת פטור כיון דאונם א"כ מה לי משמש כאלר מת מה לי בקישוי י"ל רבא לטעמיה דלמר דפרק שני דשצעות (דף יח.) המשמש מת פטור ועוד י"ל שהיה לו לפרוש כהנאה מועטת ופירש כהנאה מרובה כדלמר גבי משמש עם הטוהרה ואמרה לו נטמאתי בפ"צ דשצעות (ג"י דף סה.) ופירש כאלר חי חייב אפי' למאן דלמר המשמש מת חייב משום דהיה לו לפרוש כהנאה מועטת ופירש כהנאה מרובה הכא נמי אם הדביקוהו ושמש מת או אם נתקשה לאשמו דהיתר והדביקוהו פטור אבל אם הדביקוהו ושוב נתקשה חייב והשתא למאי דפריש' גרס יהרג ואי נמי גרס אף נערה המאורסה מיהרג ניחא ונוקמה כגון דעבדה מעשה שמאנסין אותה להביא הערוה עליה והא דפריך ככתובות (דף ג:) ולידרוש להו דלונם שרי אע"ג דגילוי עריות יהרג ואל יעצור התם נמי קרקע עולם הוו ורבינו תם היה מפרש כההיא דכתובות ודאסתר דלא מיחייבא למימסר נפשה כביאת עכו"ם שאין ביאתו ביאה ולא מיחייבא מימה כביאתו דרחמנא אפקריה לזרעיה דעובד כוכבים אחר כשר חמורים כשרם וחרמת סוסים ורמתם והוי כביאת כהמה כעלמא ומתוך כך התיר לבת ישראל שהמירה דתה ונשאת לעכו"ם וחזרה כתשובה והעכו"ם נתגיייר לקיימה דאע"ג דלמר כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבעל הני מילי כביאת ישראל אבל עכו"ם לא ולא נהירא לר"י כר מאיר דכיון דנאסרת לבעלה כביאת עכו"ם כדקאמר ככתובות (סס) איכא פרוות כו' וכן בפרק שני דכתובות (דף כו:) האשה שנחבשה בידי עכו"ם על ידי נפשות אסורה לבעלה וכן כאסתר והאשר אלדתי אלדתי אלמא לגבי לאוסרה על צעלה לא חשיבא כביאת כהמה הכי נמי יש לאוסרה על הבעל וכן לפסול לכהונה פנויה שנבעלה לעכו"ם אע"ג דנבעלה לכהונה כשירה לכהונה בפרק הבא על יבמתו (יבמות דף נג:) אלמא לא חשיבא ככהמה ודוקא לענין חיים אמר בפ' נושאין (שם דף נה.) דרחמנא אפקריה לזרעיה דעובד כוכבים ובפ' ארוסה (פסוה דף כו:) אמרינן דמקנין ע"י נכרי ופוסל כתרומה ופריך פשיטא ונסתרה והיא נטמאה אמר רחמנא אחד לבעל ואחד לתרומה מהו דתימא כי אמרינן ונסתרה והיא נטמאה היה מילי היכא דכא כביאה אסירא ליה קא משמע לן אלמא דאפי' גבי עכו"ם שייך נטמאה לאסור לבעלה והוא הדין לבעול וליכא למיידר איפכא מהתם מדקאמר דס"ד אמנא כיון דכלאו האי ביאה אסירא ליה לא מיתסרא עליה דבעל מכגל דעכו"ם גופיה לא לזרין קרא לאוסרה על ידי אותה ביאה וא"כ גר מותר ע"י ביאה שבעל בהיותו עכו"ם דאי אסור הוה מיתוסק קרא שפיר אפילו בעכו"ם ומיתסרא עליה כהאי ביאה לכשיגיייר דכלאו הך ביאה (לא) הוה מיתסרא עליה היינו בהיותו עכו"ם שהיא אסורה ליבעל לעכו"ם ותימה כיון דאיכא איסור מיתה כביאת עכו"ם למה לא גירס מרדכי את אסתר כעשה כהנאה להנלת כלל ישראל וי"ל היה ירא פן יודע הדבר למלך ויתפרסם על ידי גט שהיתה אשמו דאי לא תימא הכי למה לא גירסה כדי שלא תאסר עליו ביאותה ויחזירנה אח"כ דמחזיר גרושתו לא מיתסרא כביאת ונות כדמוכח בסוטה פרק היה מציא (דף יח:) שלא היה מתנה עמה מאחר שתתגרס וא"ת הא דקאמר במס' ע"י פ' ר' ישמעאל (דף נה.) גבי נעצד כאלונם דאסור דמפרש כגון שאנסוהו נכרים והשתחוו לכהמה ידידיה ופריך עלה אונם רחמנא פטריה דכמיז ולנערה לא מעשה דבר ומאי קושיא הא קרא בפרקע עולם דוקא איירי אבל עושה מעשה חייב למסור ענמו ומשתחוו לע"י עושה מעשה הוא דככפפו נכרים לפני ע"י ליכא לאוקומיה דא"כ לאו מידי עבד ואין זה משתחוו ואפילו נראה כמשתחוו כעין שושה ונטול מעותיו בפני ע"י אינו ועוד דאם כן אין כאן אסור דבר שהוא שלו אלא הנכרים הכופפים קומתו הם האוסרים בהמתו לע"י אם היתה נאסרת ככן וי"ל דהכי פירושו אונם רחמנא פטריה ממימה וכיון דפטריה ממימת בית דין אע"ג דמיחייב למסור ענמו לא חשיב נעצד ליאסר בהך עבודה ושפיר יליף מהאי קרא דפטור ממימה כאלונם אפילו כעושה מעשה אע"ג דנערה לא עבדה מידי דהא איתקש כהאי קרא נערה המאורסה לרוחא מה רוחא יהרג ואל יעצור כעשיית מעשה אף נערה יהרג הבעל או מיהרג היא כעשיית מעשה וכהאי קאמר קרא ולנערה כעשיית מעשה עבדה כדיעבד מחמת אונם לא מעשה דבר והוא הדין משתחוו לע"י כדי שלא ייהרגוהו איכא למילף מיניה לפוטרו כדיעבד אפי' כעשיית מעשה וקסבר רבי יזרא כיון דכדיעבד מיפטור העובד לא מיתסר נעצד כהא עבודה אע"פ שלא כאלונם מיתה היה חייב לאכזי אע"ג דלא קצליה כאלוה ולרנא דקצליה כאלוה שהשתחוו כפירוש לשם קצלה אלהות אע"פ שאין פיו ולבו שזפיו מפרש שעובד לשם אלהות ולבו לאכזי כשזממים ורבא מהדר ליה לרבי יזרא דחשיב שפיר נעצד אע"ג דפטור ממימה *ועוד י"ל דמשמע ליה לענין מיתה כ"ד דאין חילוק בין עביד מעשה ללא עביד מעשה דהא אשה כאלונם חייבת אף על גב דהויא קרקע עולם וכשפטור התם אונם ממימת בית דין כדכמיז ולנערה לא מעשה דבר לא שנת עביד מעשה ול"ש לא עביד מעשה:

הא

ואע"ג דבפרק מלות חליה לא מיימי התם הך (מגדולה) [וגדולה] עבירה לשמה ממנזה שלא לשמה, מ"מ עלה קאי. ובשמעתינן גרסינן גבי נערה יהרג ואל יעצור כדפי' רש"י. ואי גרסינן תהרג,

מסורת הש"ס

א) פסחים כה. פסנהדרין עה. ב) [בפסנהדרין אי' דרכה:] ג) [ויקרא יח, ד) [נעמן פה:] ה) [סו' מב,]

גליון הש"ס

תום' ד"ה מה רוצח וכו' פ"ב בלא הנאה נמי מחייבא כגון שלא כדרכה. עיין קדושין דף כב ע"ב ובתום' שם. ובפסנהדרין דף נח ע"ב כרש"י ד"ה שלא כדרכה: בפסח"י ועוד י"ל ששפיע ליה דלענין מיתה ב"ד אין חילוק. לא ויכמי להנין דכרייהם הקדושים דמה כןך דלגין מיתה אין חילוק הא מ"מ מכת דלא עבדה מעשה הדין דמותרת ומעצור ולא תהרג אם עשתה דהיתר וצרכות כ"ד פשיטא דא"ת מיתה. ואיכא דריבא. ואל יעצור ר"ל דלם עבר ח"מ. ונאמת גס בדירה אלו היה הדין דהערה ואל מעצור היתה חייבת מיתה אף דלא עבדה מעשה אבל טעם פטור דידיה כיון דכן הדין דמעצור ואל תהרג ועשתה דהיתר. וי' ואי עיני:

מוסף רש"י

סבארה הוא. שלא מדמה נפש חבירו, דליתא מרמי אכזר נשמה ועבירה, מפני נפשו דליכא אלא חדא, אכזר נשמה והוא לא עבד, דמי אמר רחמנא לעצור על המנזות משום וחי כהם, משום דיקרה צעיני נשמה של ישראל, והכא גבי רוחא כיון דסוף סוף איכא איבוד נשמה, למה יכא מותר לעצור, מי יודע שנפשו חביבה ליוצרו יותר מנפש חבירו, הלכן דבר התקום לא ונכרי גופיה (פסנהדרין עה.) מאי חזית דדמא דידך סומק טפי. מי יודע שיהא דמך חביב ונאה ליוצרך יותר מדם חבירך, הלכן אין כאן לומר ומי אכזר אלא מפני חביבת נפשו של משום חביותו נפסם של ישראל להקב"ה, וכאן שיש אכזר נפש חבירו לא ניתן דבר המלך לרחות שניה על הרצויה (סס) כלומר כלום כהתא לישראל על כך יודע שפני שאתה יודע שאין מנזה עומדת בפני פקוח נפש וסכור אחת שאף זו מידחה מפני פקוח נפשו, אין זו דומה לשאר עבירות, דמכל מקום יש כאן אכזר נפש והמורה לא שנתקן חביבה לפני המקום יותר משל זה, דילמא של זה חביבה טפי עליו, ונמלא עבירה נפשו ונפש אכזרה (פסחים כה.)